ជាការទទួលយកជាសកលនៃការស្វែងរកដំណោះស្រាយ តាមរយៈការចរចា ដោយផ្ទាល់ជាទ្វេភាគី ឬ ពហុភាគី ជាយន្តការដែលគេតែងយកមកប្រើប្រាស់តាមរយៈឱ្យមានភាគីទី៣ ឬ តាមការជួបគ្នាផ្ទាល់រវាងភាគីជម្លោះ។ គ្រប់ការចរចា គេតែសុំឱ្យមានភាពស្មោះត្រង់ និងមានភាពស្មើគ្នា ដើម្បីឈានដល់ការព្រមព្រៀងគ្នា។ ប្រសិនបើមានភាពស្មោះត្រង់មែននោះ ជម្លោះក្នុងពិភពលោកប្រាកដជាបមថយ ។ ឧទាហរណ៍ ជាក់ស្តែងនៅឯក្រុងញ៉ូវយ៉កឯនេះ អ៊ីស្រាអែល តែងចោទប៉ាលេស្ទីនថា ប៉ាលេស្ទីនទេ ដែលងាករ៉េមិនព្រមចូលរួមការចរចានឹងនាំឱ្យអំពើនៅបន្ត ។ កូរ៉េខាងត្បូង ក៏អស់សង្ឃឹមនិងការចរចារ ៦ ភាគី ព្រោះពុំមានជំនឿគ្រប់គ្រាន់ចំពោះការចរចារដោយស្មោះត្រងពីកូរ៉េខាង ក្នុង ឋានៈដែលចេះតែមានការសាយអាវុធ ភាគីជម្លោះអាចយកគណៈកម្មការនៃការស៊ើបសួរ ដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានមូលដ្ឋាន ពិនិត្យមើលពីជម្លោះដែលមាន ដើម្បីដាក់ដំណោះស្រាយ ឬវិធានដែលត្រូវចាត់ឡើងដោយភាគីពាក់ព័ន្ធ។ ការស្វែងរកការពិតនឹងអនុសាសន៍ទាំងនេះមិនមានចងភ្ជាប់កាតព្វកិច្ចច្បាប់ទេ ។ ការស៊ើសួរក៏អាចធ្វើស្របពេលគ្នា និង ការចរចារ ការសម្របសម្រួល ឬការបង្រួបបង្រួមដោយហេតុថាការស៊ើបសួរជួយឱ្យយុទ្ធសាស្ត្រដោះស្រាយជម្លោះកាន់តែច្បាស់ ។

សន្ធាន និង ការិយាល័យកណ្តាលរបស់ អ.ស.ប.

សន្ធាន ឬហៅថា តួនាទីកណ្តាល គឺការផ្តល់ការិយាល័យ កណ្តាលរបស់ អ.ស.ប. ដល់ភាគីជម្លោះអាចពឹងផ្អែកបាន។ អ្នកដើរតួនាទីកណ្តាលអាចជា បុគ្គលប្រទេស អង្គការអន្តរជាតិ ឬ អង្គការតំបន់ណា មួយ។ អ្នកសម្របសម្រួលមានមុខងារលើកទឹកចិត្តភាគីជម្លោះចូលចរចា ឬ ទទួលយកការចរចារជាថ្មី។

អ្នកដើរតួក្នុងការសម្របសម្រួលអាចជា លោក អគ្គលេខាធិការ អ.ស.ប. ដែលលោកនឹងផ្តល់ការិយាល័យ កណ្តាលក្នុងការសម្របសម្រួលក្នុងភាគីជម្លោះ ឬ ចាត់បេសកជនរបស់លោកឱ្យដើរតួនាទីនេះ។ ការងារនេះធ្វើបានតែចំពោះរដ្ឋ និង រដ្ឋប៉ុណ្ណោះ ។

ការបង្រួបបង្រួម

ការបង្រួបបង្រួម រួមមានទាំងការស្វែងរកការពិត នឹង សន្ធាន ។ គណកម្មការបង្រួបបង្រួមមានមុខងារទាំងស៊ើបសួរ នឹងសម្របសម្រួល ដើម្បីស្នើនូវដំណោះស្រាយ ដែលអាចទទួលបានដោយភាគីនីមួយៗនៃជម្លោះ ។

អនុសាសន៍ពីគណៈកម្មការ មិនចងភ្ជាប់កាតព្វកិច្ចទេ ប៉ុន្តែភាគីជម្លោះអាចប្រកាសទទួលស្គាល់ថា ខ្លួនទទួលនូវអនុសាសន៍ ។ សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិជាច្រើន បានរំលិចជាដំណោះស្រាយបង្រួបបង្រួម ដោយមានកាតព្វកិច្ចតែម្តង ។ អនុសញ្ញាក្រុងវីយ៉េន ឆ្នាំ ១៩៦៩ ស្តីពីច្បាប់សន្ធិសញ្ញាបាននិយាយពីនីតិវិធី នៃការស្នើដល់លោក អគ្គលេខាធិការ អ.ស.ប. សម្រាប់ការផ្តើមដំណោះស្រាយ

បង្រួបបង្រួម ។ ឆ្នាំ ១៩៩៥ មហាសន្និបាត អ.ស.ប. បានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ៥០ លើ ៥០ ជាប់មកជាមួយ វិធានជាគំរូសម្រាប់ ការបង្រួបបង្រួមនឹង សម្រាប់ការដោះស្រាយជម្លោះ ។

មជ្ឈត្តកម្ម

មជ្ឈត្តកម្ម ត្រូវបានគេស្គាល់ តាំងពីមានអនុសញ្ញានាឆ្នាំ ១៨៩៩ នឹង ១៩០៧ ដែលបានចែងថា គោលដៅនៃមជ្ឈត្តកម្ម អន្តរជាតិ គឺជាដំណោះស្រាយ ជម្លោះរវាងរដ្ឋដោយចៅក្រម ដែលខ្លួនជ្រើសរើស ផ្អែកតាមការគោរពច្បាប់ ។

មជ្ឈត្តកម្មផ្អែកលើស្តង់ដាជាច្បាប់ ជាសកល ។ ភាគីយល់ព្រមដាក់ជម្លោះទៅមជ្ឈត្តកម្ម និងក្នុងន័យនេះ ប្តេជ្ញាថា គោរពដោយស្មោះត្រង់ ចំពោះលទ្ធផលនៃមជ្ឈតកម្ម ។

តុលាការអន្តរជាតិ

ពាក្យថា តុលាការអន្តរជាតិ សំដៅលើតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិក្នុងតុលាការ(អាយស៊ីហ្សេ) អាសនៈកម្ពុជានៅ អ.ស.ប។

ដូចបានរៀបរាប់ខាងដើម ការផ្លាស់ប្តូររបប ឬប្តូររដ្ឋាភិបាលប្រទេសមួយមិននាំឱ្យបាត់បង់អាសនៈនៅអង្គការសហប្រជាជាតិ លុះត្រាតែមានភាពប្រទាញប្រទង់មិនដាច់ស្រេចរវាងរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ និងមិនស្របច្បាប់ លោក បេនី វីដ្យូណូ អ្នកការទូតអាជីពបម្រើការជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិនាសម័យអ៊ុនតាក់នៅកម្ពុជា ឆ្នាំ១៩៩៣ បានសរសេរក្នុងសៀវភៅរបស់លោកក្រោមចំណងជើងថា " រាំងក្នុងស្រមោលៈ សីហនុ ខ្មែរក្រហម និងអង្គការសហប្រជាជាតិក្រោយសម័យប្រល័យពូជសាសន៍នៅកម្ពុជា" បោះពុម្ពនៅឆ្នាំ២០០៨ បានរៀបរាប់ពីការប្រទាញប្រទង់អាសនៈ ដែលយើងសូមស្រង់ខ្លឹម**សារត្រួសៗ ដូចខាងក្រោមៈ**

នៅពេលរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាបានផ្តួលរលំរបបប៉ុលពត គឺបានកាន់កាប់ទឹកដីមួយផ្នែកធំ និងគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល អាសនៈ កម្ពុជាត្រូវរក្សាឱ្យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៃរបបខ្មែរក្រហមនៅឡើយ។ ... ដោយមានការបញ្ចុះបញ្ចូលពីសំណាក់អាមេរិក ចិន និង ប្រទេសក្នុង អាស៊ាន(នៅពេលនោះ) ដែលបានចាត់ទុកថា ការដួលរលំរបស់ខ្មែរក្រហម គឺជាសកម្មភាពឈ្លាន ពានរបស់វៀតណាម ហើយក្រោយមករបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាត្រូវបានថ្កោលទោស។

ដូច្នេះហើយទើបមហាសន្និបាត អ.ស.ប បានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្ត ជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយបន្ត អាសនៈឱ្យខ្មែរក្រហមជាតំណាងស្របច្បាប់របស់កម្ពុជារហូតដល់ខែតុលា ឆ្នាំ ១៩៩១។ នៅពេលនោះគេមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាឡើយ ហើយសង្គ្រាមស៊ីវិលក៏នៅតែបន្ត។

នៅឆ្នាំ១៩៧៩ តំណាងរដ្ឋាភិបាលទាំង២របស់កម្ពុជា ពួកខ្មែរក្រហម និងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា បានប្រណាំងប្រជែងអាសនៈនៅអង្គការសហប្រជាជាតិ។

នៅពេលដែលក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងពិភាក្សាថា តើរដ្ឋាភិបាលណាមួយគួរទទួលបានអាសនៈនោះសម្តេច សីហនុ បានធ្វើដំណើរពី បេកាំង ទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិ ហើយបាននិយាយតំណាងឱ្យខ្មែរក្រហម ទាមទារឱ្យមានការដកកងកម្លាំងបរទេសទាំងអស់ពីកម្ពុជា។ ទោះយ៉ាងណាទ្រង់ទ្រូវបានគេឃើញថាផ្សេងពីគ្នា។ នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតទ្រង់ថែមទាំងឱ្យប៉ុលពតថាជាអ្នកកាប់សម្លាប់ទៀតផង។

នៅឯមហាសន្និបាត អ.ស.ប ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៧៩ វៀតណាមបានប្រជែងយកសេចក្តីទុកចិត្តរបស់គណៈប្រតិភូខ្មែរក្រហមដោយអះអាងថា "ខ្លួនមិនតំណាងឱ្យអ្នកណាម្នាក់នោះឡើយ" ។

បន្ទាប់មកប្រធានមហាសន្និបាត មកពីប្រទេសតង់ហ្សានី (Tanzania) បានកោះប្រជុំ គណៈកម្មការផ្តល់សេចក្តីទុកចិត្តដោយមានការពិភាក្សាតានតឹង។ ក្រោមសម្ពាធពីអាមេរិក គណៈកម្មការនេះ បានបោះឆ្នោត៦សម្លេង ទល់នឹង៣សម្លេង ផ្តល់អាសនៈខ្មែរក្រហម។ គណៈកម្មការមិនទាំងបានពិនិត្យសារតាំងដែលបានបញ្ជូនមកយ៉ាងត្រឹមត្រូវ ដោយប្រមុខរដ្ឋ ហេង សំរិន ដែលត្រូវនឹងទម្រង់បែបបទសន្និបាត។

នៅក្នុងមហាសន្និបាត លោកអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌាមីស្រា (Misshra) បានដាក់ចេញនូវវិសោធនកម្មលើសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការផ្តល់សេចក្តីទុកចិត្ត ដោយបានស្នើឱ្យទុកអាសនៈកម្ពុជានៅ អ.ស.ប នៅទំនេរសិន។ លោកបានសម្អាងថា ការស្នើនេះគឺស្របតាមសេចក្តីសម្រេចនៃកិច្ចកំពូលលើកទី៦របស់ប្រមុខរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសចលនាមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធនៅក្រុង ឡាហាវ៉ាន ដែលទើបតែធ្វើមុនសម័យប្រជុំមហាសន្និបាត។

ជាធម្មតាវិសោធនកម្មចំពោះសេចក្តីសម្រេចចិត្ត ត្រូវមានការបោះឆ្នោតជាមុនសិន មានឱកាសខ្ពស់ក្នុងការទទួលបានជោគជ័យ។ ប៉ុន្តែវិសោធនកម្មរបស់អគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌាមិនទាំងត្រូវគេយកមកពិចារណាផង។ លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត ថមមី កោះហ៍ (Tommy koh) របស់សិង្ហបុរី ដែលជាអ្នកគាំទ្រអាមេរិកពេញទំហឹងនោះបានសម្អាងដោយឆ្លើយតបថា វិសោធនកម្មរបស់ឥណ្ឌា គឺសេចក្តីសម្រេចថ្មីមិនមែនជាវិសោធនកម្មនោះទេ។ ទូតសិង្ហបុរីបានស្នើថា គួរតែពិភាក្សាពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់គណៈកម្មាធិការសារតាំង ប្រគល់អាសនៈរបស់ខ្មែរក្រហមមុនសិន។

ក្រោយការពិភាក្សាយ៉ាងតានតឹង ដោយមានការចោទ និងឆ្លើយឆ្លងដាក់គ្នាទៅវិញទៅមក មហាសន្និបាត អ.ស.ប បានបោះឆ្នោតគាំទ្រ៧១សម្លេង ប្រឆាំង៣៥សម្លេង អនុបវាទ៣៤សម្លេង និងអវត្តមាន១២សម្លេង ដោយអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់គណៈកម្មាធិការផ្តល់សេចក្តីទុកចិត្ត ដែល

មានន័យថា បន្តទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលប្រល័យពូជសាសន៍ដែលត្រូវបាននិរទេសឱ្យជាតំណាងស្រប ច្បាប់ប្រជាជនកម្ពុជា។

ខ្មែរក្រហមបន្តកាន់កាប់អាសនៈ១០ឆ្នាំ ដែលឱ្យខ្មែរក្រហមមានប្រៀបលើផ្នែកនយោបាយនៅ អ.ស.ប ។ ទង់ជាតិខ្មែរក្រហមបន្តបក់រវិចៗនៅស្នាក់ការ អ.ស.ប រហូតដល់ នៅឆ្នាំ១៩៩១ ដែលទាំង នេះបណ្តាឱ្យប្រជាជនកម្ពុជារាប់លាននាក់មិនមានសម្លេងសម្រាប់ការចរចារ។

កម្ពុជាបានឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលសង្គ្រាមផង កសាងប្រទេសផងក្នុងពេលតែមួយទម្រាំដល់ការ ចរចារសន្តិភាពក្រុងបារីសដែលមានភាគីជម្លោះ ៤ គឺ រដ្ឋកម្ពុជា ខ្មែរក្រហម ហ៊្វុនស៊ីនបិច និងរណសិរ្ស រំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ។ ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាជាតិបង្កើតនៅខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៩០ សម្រាប់គ្រប់គ្រងប្រទេស បណ្តោះអាសន្ន។ កម្ពុជាទទួលបានអាសនៈនៅ អ.ស.ប ដែលពេលនោះរដ្ឋបាលកម្ពុជាត្រូវគ្រប់គ្រង ដោយ ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាជាតិ នៅខែកញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៩១ ។ បន្ទាប់មកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខបានអនុម័ត អាណត្តិដល់អាជ្ញាធរបណ្តោះអាសន្ននៅកម្ពុជា ដែលហៅកាត់ថា អ៊ុនតាក់ នៅខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៩២។ ទោះជាមានការជំទាស់លើលទ្ធផលបោះឆ្នោតពីភាគីរដ្ឋកម្ពុជាក្តីនៅទីបំផុតក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ អ.ស .ប បានសម្រេចទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ១៩៩៣ ដែលនៅពេលនោះមាននាយករដ្ឋ មន្ត្រី២រូប គឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី១ មកពីគណបក្សហ៊្វុនស៊ីនប៉ិច និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី២ មកពីគណបក្ស ប្រជាជន។

រហូតដល់ពេលមួយ អាសនៈរបស់កម្ពុជានៅ អ.ស.ប មានការប្រទាញប្រទង់ ម្តងទៀត ដោយសារតែមានការវាយប្រយុទ្ធប្រដាប់អាវុធនៅថ្ងៃទី៥ ៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៩៧ ដែលបានផ្ទុះឡើង នៅកណ្តាលទីក្រុងភ្នំពេញ រវាងកងកម្លាំងស្មោះនឹងគណបក្សហ៊្វុនស៊ីនប៉ិច និងកងកម្លាំងស្មោះនឹង គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា។ ការវាយប្រយុទ្ធនេះ គឺដោយសារភាពមិនចុះសម្រុងគ្នាផ្នែកនយោបាយ និងការកាន់កាប់អំណាចរវាង ព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្តម រណឫទ្ធិ នាយករដ្ឋមន្ត្រីទី១ និងលោក ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីទី២ នាកាលនោះ។

៧.១. កម្ពុជា និង កិច្ចព្រមព្រៀង

សិទ្ធិមនុស្ស និងការអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព

ឬសគល់នៃសិទ្ធិមនុស្ស

សិទ្ធិមនុស្ស ជាសេរីភាពដែលមនុស្សទទួលបានក្នុងការជ្រើសរើសដំណើរជីវិត និងរំពឹងទុកថា គេប្រព្រឹត្តមកលើខ្លួនដោយសមប្រកប។ ការទទួលបានសិទ្ធិជាការទទួលបានការគាំទ្រផ្នែកស្មារតី និង ការទទួលស្គាល់កិត្តិយស និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ។

សិទ្ធិមនុស្ស ជាសសរស្តម្ភមួយនៃសសរស្តម្ភទាំង៣របស់ធម្មនុញ្ញ អ.ស.ប ដែលសសរស្តម្ភ២ទៀត គឺសន្តិសុខ និងការអភិវឌ្ឍន៍។ ចូរយើងក្រឡេកមើលដំណើរ ដើមដែលនាំឱ្យឈានដល់ការរំលេចចេញជាសិទ្ធិមនុស្សជាសកលសិន។ ឆ្នាំ៥៣៩មុន គ.ស លោក សាយប្រឹស ឌឺក្រេដ វាយដណ្តើមបានក្រុង បាប៊ីលន ដោយបានបង្ហាញពីការដោះលែងពួកទាសករឱ្យត្រលប់ទៅផ្ទះវិញ។ លើសពីនេះ លោក សាយ ប្រឹស បានប្រកាសឱ្យមនុស្សគួរជ្រើសរើសជំនឿសាសនារបស់គេ។ បើតាមប្រវត្តិសាស្ត្រ គាត់បានសរសេរជាសេចក្តីប្រកាសលើផ្ទាំងដីឥដ្ឋអំពីសិទ្ធិមនុស្ស។ គំនិតពីសិទ្ធិមនុស្សបានសាយភាយទៅតំណាបន្ទាប់មកទៅក្រិចនិងក្រុងរ៉ូមដែលគេឃើញមានប្រវត្តិសំខាន់ៗលេចធ្លោដូចខាងក្រោមៈ

- ឆ្នាំ១២១៥ ម៉ាកណា ខាតា បានផ្តល់ឱ្យប្រជាជននូវសិទ្ធិថ្មី និងដាក់ស្តេចឱ្យស្ថិតក្រោមច្បាប់
- ឆ្នាំ១៦២៨ ញត្តិស្តីពីច្បាប់ដែលកំណត់ចេញនូវសិទ្ធិប្រជាជន
- ឆ្នាំ១៧៧៦ សេចក្តីប្រកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្តីពីឯករាជ្យជាតិដោយបានប្រកាសពីសិទ្ធរស់រានមានជីវិត សេរីភាព និងការស្វែងរកសុភមង្គល
- ឆ្នាំ១៧៨៧ រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់អាមេរិក បង្កើតជាច្បាប់សារវន្តនៃប្រព័ន្ធសហព័ន្ធរបស់អាមេរិក និងកំណត់នូវសិទ្ធិពលរដ្ឋឆ្នាំ១៧៨៩ សេចក្តីប្រកាសសិទ្ធិបុរស និងពលរដ្ឋនៅប្រទេសបារាំងដែលឱ្យពលរដ្ឋស្មើភាពគ្នាចំពោះមុខច្បាប់
- ឆ្នាំ១៧៩១ ច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សបានកម្រិតនូវអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធ និងការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋទាំងអស់ និងអ្នកចូលមកក្នុងទឹកដីអាមេរិករយៈខ្លីពេក
- ឆ្នាំ១៨៦៤ អនុសញ្ញាហ្សឺណែវលើកទី១ បង្កើតបានជាស្តង់ដាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ
- ឆ្នាំ១៩៤៨ សេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្ស
- ឆ្នាំ១៩៦៦ មហាសន្និបានអនុម័តអនុសញ្ញាបន្ថែម២គឺអនុសញ្ញាអន្តរជាតិផ្នែកនយោបាយ និងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច។

ចំណុចសម្គាល់២សំខាន់ គឺនាខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៤៦ កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមបានបង្កើតគណៈ កម្មការស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សដោយលោកស្រី អេលីន័រ រ៉ូសាវែល អតីតលោកស្រីទី១របស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិក បានដុតដៃដុតជើងនាំយកសេចក្តីប្រកាសសាកលដាក់ជូនមហា សន្និបាតអង្គការសហប្រជាជតិ ចំណុចសខាន់របស់សេចក្តីប្រកាស គឺកិត្តិយសដែលមានពីកំណើតរបស់មនុស្សជាមូលដ្ឋាននៃសេរីភាពយុត្តិធម៌ និងសន្តិភាពសកល។ បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាចំណុចក្តៅដែលប្រទេសសមាជិក អ.ស.ប ត្រូវតែតាំង ព្រោះកាដឹកនាំប្រទេសមួយអាស្រ័យលើទស្សនវិស័យរបស់អ្នកដឹកនាំនៃប្រទេសនោះ ដោយយោងទៅតាមវប្បធម៌ ប្រពៃណីយ៍ ទម្លាប់រស់នៅ និងច្បាប់ ឬក្រមរបស់ប្រទេសមួយ។ នៅញូវយ៉កគណៈកម្មការទី៣តែងពិភាក្សា

ពាក់ព័ន្ធ នឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្ស ឬការពិភាក្សាដេញដោលដ៏ក្តៅគគុកគឺ ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធមនុស្ស អ.ស.ប ដែលមានទីតាំងនៅក្រុងហ្សឺណែវ។ ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនេះ មានសមាជិកតែ៤៧ប្រទេសតាមការបោះឆ្នោតដោយមហាសន្និបាត អ.ស.ប ។

បច្ចុប្បន្ន យើងឃើញមានអនុសញ្ញាអន្តរជាតិជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនិងការការពារសិទ្ធិមនុស្ស។ ដោយ ឡែកកម្ពុជាបានផ្តល់សច្ចាប័ន និងបានក្លាយជាភាគីនៃអនុសញ្ញាមួយចំនួនដូចជាអនុសញ្ញាប្រឆាំងនឹងការធ្វើទារុណកម្ម និងការប្រព្រឹត្តអនុស្សធម៌ឃោរឃៅ ឬធ្វើឱ្យអាប់អោន ឬការដាក់ទណ្ឌកម្មកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធីស៊ីវិល និងនយោបាយអនុសញ្ញាសម្រាប់ការ ពារជនទាំងអស់ពីការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំ អនុសញ្ញាស្តីពីការលុបបំបាត់គ្រប់ទម្រង់នៃការរើសអើងប្រឆាំងស្ត្រី (CDAW) អនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីការលុបបំបាត់គ្រប់ទម្រង់នៃការរើស អើងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គម និងវប្បធម៌។

អនុសញ្ញាស្តីពីកុមារ

ពិធីសារបន្ថែមស្តីពីអនុសញ្ញាស្តីពី កុមារការពាក់ព័ន្ធរបស់កុមារក្នុងជម្លោះប្រដាប់អាវុធអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិជនពិការ។

អនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីការការពារសិទ្ធិនូវពលកម្មអន្តោប្រវេសន៍ និងសមាជិកគ្រួសាររបស់គេ។ (កម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខា)

ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៅហ្សឺណែវ ជាទីបញ្ជាការដែលមានអំណាចពិនិត្យមើលបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្ស ការពារ និងជំរុញសិទ្ធិមនុស្សពាសពេញពិភពលោក។ ក្រុមប្រឹក្សានេះ ស្តាប់របាយការណ៍ពីប្រទេសដែលមានបញ្ហាប្រឈមសិទ្ធិមនុស្ស និងអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តជារៀងរាល់ក្នុងអឡុងខែកញ្ញា ព្រមទាំងកំណាត់កាតព្វកិច្ច ឱ្យប្រទេសដែលមានបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្ស បំពេញ។

នៅកម្ពុជាមានឧត្តមស្នងការសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់ពិនិត្យមើល សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សលេខ 1993/6 នាឆ្នាំ១៩៩៣ ដោយយោងលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុមប៉ារីសដែលកាលនោះកម្ពុជាស្ថិតក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិល និងត្រូវបានរៀបចំបោះឆ្នោតដោយអង្គការសហប្រជាជាតិ។ ការបង្កើតឧត្តមស្នងការធ្វើការងារស្របតាមអនុស្សាណៈយោគយល់គ្នា ដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខារវាងរាជរដ្ឋាភិបាល និងឧត្តមស្នងការ ដោយមានការពន្យាអាណត្តិ២ឆ្នាំម្តង។

ព្រមជាមួយនេះ អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិ ក៏ត្រូវបានតែងតាំងផងដែរ ចាប់ពីឆ្នាំ១៩៩៣ ដើម្បីចុះមកកម្ពុជា(រយៈពេលខ្លី) ធ្វើការអង្កេតពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្ស និងជួបមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាល និងអ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗទៀតដើម្បីសរសេររបាយការណ៍ និងរាយការណ៍ទៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្រុម ហ្សឺណែវ រាល់ខែកញ្ញា។

អាណត្តិរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសនេះមានរយៈពេល២ឆ្នាំ និងត្រូវបានបន្តអាណត្តិជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់បច្ចុប្បន្នហើយក៏អាចត្រូវបានបញ្ចប់ពេលណាមួយ ល្គឹកណាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានកែលម្អ។ ហេតុផលតទល់ នឹងទោសប្រហារជីវិតសូមរំលឹកបកក្រោយបន្តិចអំពីការពិភាក្សានៅមហា ស

និបាតអំពីសេចក្ដីសម្រេចចិត្តណាមួយ ដោយសូមលើឧទាហរណ៍ស្ដីពីទោសប្រហារជីវិតពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្ស។ ដើម្បីឱ្យមតិមួយ ឬគំនិតមួយត្រូវគេទទួលយក គេត្រូវមានហេតុផលច្បាស់ដោយយោងឯកសារច្បាប់ជាសម្អាងទើបមានសង្ឃឹមឈ្នះ និងត្រូវមានផែនការបញ្ចុះបញ្ចូលក្រៅផ្លូវការនៅខាងក្រោយខ្នងជាមុនសិន។ ឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែង អ.ស.ប តែងអនុម័តសេចក្ដីសម្រេចប្រចាំឆ្នាំស្នើឱ្យបណ្ដាប្រទេសដាក់កំហិត លើទោសប្រហារជីវិតនេះជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនាមុខដោយសហភាពអឺរ៉ុបព្រោះថាទោសប្រហារជីវិតប្រឆាំងនិងសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតរបស់សិទ្ធិមនុស្សជាសកល។ ប្រទេសដែលមានទោសប្រហារជីវិតតែងប្រតិកម្មតបដោយសម្អាងហេតុផលដូចខាងក្រោមៈ

សិទ្ធិអធិបតេយ្យភាពរបស់រដ្ឋ គេត្រូវតែគោរពក្នុងការតាក់តែងនូវប្រព័ន្ធច្បាប់ស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិ។ រហូតដល់ពេលនេះមិនមានច្បាប់អន្តរជាតិប្រឆាំងនិងទោសប្រហារជីវិត និងក៏មិនមានកុងសង់ស៊ីសជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ តទល់នឹងទោសប្រហារជីវិតដែរ ដូចនេះគេមិនអាចដាក់កំហិតទៅដល់រដ្ឋណាមួយបានទេ។ ព្រមជ្រាមជាមួយនេះប្រទេសនីមួយៗ មានសិទ្ធិសម្រេចក្នុងការធ្វើអ្វីមួយសម្រាប់ប្រជាជនខ្លួនតាមកាលៈទេសៈ។ ប្រទេសមួយមិនអាចធ្វើការដោះដូររវាងសិទ្ធិអធិបតេយ្យជាមួយអ្វីមួយដែលមិនប្រាកដប្រជានោះទេ។ គោលការណ៍របស់ធម្មនុញ្ញត្រូវមបញ្ជាក់នូវសារៈសាខាន់ ដូចមានក្នុងមាត្រា ២.៧ និងការគោរពគ្នាត្រូវតែមានការលើកតម្កើង។

សិទ្ធិសញ្ញាមួយចងភ្ជាប់កាតព្វកិច្ចតែប្រទេសដែលជាភាគីប៉ុណ្ណោះ។ សព្វថ្ងៃមានតែប្រទេស៨៣ ទេដែលបានចុះហត្ថលេខាពិធីសារជម្រើសទី២។ ហេតុនេះប្រទេសទាំង ៨៣ នេះមិនគួរដាក់កំហិត មកលើប្រទេសសមាជិក អ.ស.ប ដែលមានចំនួនច្រើនជាង ព្រោះប្រទេសផ្សេងទៀតមិនបានចុះហត្ថលេខាលើពីធិសារជម្រើសទី២ទេ។ យើងគោរពសិទ្ធិអាធិបតេយ្យប្រទេសគេហើយយើងទាមទារឱ្យគេគោរពអាធិបតេយ្យយើងវិញ និងគោរពភាពទីទៃពីគ្នានៃការសម្រេចនយោបាយ វប្បធម៌ និងសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់សង្គមគ្រប់ពេលវេលាដូចដែលយើងរស់នៅក្នុងសហគមន៍សព្វថ្ងៃ។

> គួរកត់សម្គាល់ផងដែរថា ប្រទេសអាស៊ានប្រមាណពាក់កណ្ដាលប្រកាន់យកទោសប្រហារជីវិត ឬមានទំនោរទៅរកទោសប្រហារជីវិត។

ការអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព

អតីតអគ្គលេខាធិការ អ.ស.ប កូហ្វី អាណាន់ ធ្លាប់បាននិយាយថា មិនមានសន្ដិភាពទេបើគ្មានការអភិវឌ្ឍន៍ ហើយគ្មាការអភិវឌ្ឍន៍ទេបើគ្មានសន្តិភាពហើយបើគ្មានទាំង២នេះ គឺគ្មានសិទ្ធិមនុស្ស។ ដោយវិសមភាពលើការអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងសកលលោកខុសគ្នាខ្លាំងពេក ទើបលេចចេញជាបញ្ហាប្រឈមទាំងឡាយទាំងលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្ស សង្គម និងសេដ្ឋកិច្ច នេះក៏ដោយសារតែសមាជិក អ.ស.ប ក្រីក្រមានចំនួនច្រើនជាង ហើយប្រទេសនិមួយៗបានអភិវឌ្ឍប្រទេសតែរៀងៗខ្លួនដោយមិនមានគោលដៅរួម។ ដើម្បីឱ្យមានភាពស្អិតរមួតរវាងគ្នា និងគ្នា អ.ស.ប បានរំលេចចេញជាគោលដៅយូរអង្វែងរួមគ្នា តាមការប្រើប្រាស់នូវវេទិកាដ៏មានកម្រិត ក៏ដូចជាបុគ្គលិក អ.ស.ប សម្រាប់សម្រេចបានបំណងរួម

ឱ្យបានល្អ ប្រសើរ។ ហេតុដូចនេះហើយទើប អ.ស.ប បានដាក់ចេញនូវគោលដៅអភិវឌ្ឍសហស្សវត្សរ៍ដោយផ្តោតលើ៨ចំណុចចេញពីការលុបបំបាត់ភាពក្រីក្រ ការអត់ឃ្លាន សុខភាព ការអប់រំ និងបញ្ហាបរិស្ថាន។ ប្រទេសនីមួយៗ ត្រូវបញ្ចូលគោលដៅអភិវឌ្ឍសហស្សវត្សរ៍ដោយផែកកាសកម្មភាពជាតិរបស់ខ្លួន។ ចេញពីគោលដៅសហស្សវត្សរ៍នេះ ឈានដល់គោលដៅចីរភាព ដែលបានអនុម័តដោយមេដឹកនាំពិភពលោកការពីឆ្នាំ ២០១៥ បានដាក់ចេញផែនការគ្រោង និងសម្រេចឱ្យបាននៅឆ្នាំ ២០៣០ ដែលមានន័យសំដៅមិនទុកឱ្យនរណាម្នាក់ត្រូវគេទុកចោលឡើយ។ គោលដៅចីរភាពមានមុំ ៣ គឺកំណើនសេដ្ឋកិច្ច ការរួមសម្បត្តិសង្គម និងការពារបរិស្ថាន។ គោលដៅអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពគ្រោងសម្រាចឱ្យបាននូវគោលដៅធំៗចំនួន១៧ បន្ថែមលើគោដៅសហស្សវត្សរ៍ ក្នុងនោះមានបន្ថែមបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ វិសមភាព សេដ្ឋកិច្ច នវានុវត្តន៍ ការប្រើប្រាស់ធនធានដោយចីរភាព សន្តិភាព និងយុត្តិធម៌ ជាអាទិភាពដែលប្រទាក់ក្រឡាគ្នា។

គោលដៅអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព ជាវិស័យដែលប្រទាក់ក្រឡាគ្នា មានន័យថាបង្កើតនវិស័យណាមួយ ដោយជួយយឹតយោងដល់គោលដៅឯទៀត។ គេត្រូវរង់ចាំមើលការមោះមុតនាពេលជាង១ទសវត្សរ៍ខាងមុខពីការប្តេជ្ញាអនុវត្តទាំងប្រទេសអ្នកមាន និងប្រទេសអ្នកក្រដែលថាគេនិងឱ្យតម្លៃកម្រិតណាដល់ភាពស្អិតរមួតនេះដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅទាំង១៧រួមមានៈ

១. លប់បំបាត់ភាពក្រីក្រ	១០. បន្ថយវិសមភាព
២. គ្មានសេចក្តីសេក្រឃ្លាន	១១. ទីក្រុម និងសហគមន៍ប្រកបដោយចីរភាព
៣. សុខភាពល្អ និងសុខមាលភាព	១២. ប្រើប្រាស់ និងផលិតកម្មដោយការទទួល ខុសត្រូវ
៤. វិស័យអប់រំដោយគុណភាព	១៣. សកម្មភាពបរិស្ថាន
៥. សមភាពហេ្យនឌ័រ	១៤. ជីវិតក្នុងទឹក
៦. ទឹកស្អាត និងអនាម័យ	១៥. ជីវិតនៅលើដី
៧. ផ្តល់ឋាមពលសម្រាប់គ្រប់គ្នា	១៦. សន្តិភាព យុត្តិធម៌ និងស្ថាប័ន រឹងមាំ
៨. មានការងារសមស្រប និង កំណើន	១៧.ភាពជាដៃគូសម្រាប់អនុវត្តគោលដៅទាំងនេះ

៩. ឧស្សាហកម្ម នវានុវត្តន៍ និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន	

សម្រាប់កម្ពុជា បានរាប់បញ្ចូលវិស័យដោះមីនគោលដៅទី១៨ សម្រាប់ថ្នាក់ជាតិរបស់ខ្លួន។ បើរាប់ពីឆ្នាំ២០១៧ គេមានរយៈពេល១៣ឆ្នាំទៀត ដើម្បីធ្វើឱ្យសុបិន្តក្លាយជាការពិត ជាពិសេសប្រទេសតតិយលោក តែងទាមទារឱ្យប្រទេសផ្តល់ជំនួយគោរពតាមការសន្យារបស់គេដើម្បីឈានទៅរកការចំរើនជាមួយគ្នា។

ទស្សនៈជារួម

បើមើលពីគោលការណ៍ និងគោលបំណងធម្មនុញ្ញ អ.ស.ប គេឃើញមានភាពល្អឥតខ្ចោះក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាព និងសន្តិសុខសម្រាប់មនុស្សជាតិនាសករាជថ្មីនេះ ក៏ប៉ុន្តែកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីក្នុងក្របខណ្ឌ អ.ស.ប ចាំផងដែរ។ ផលប្រយោជន៍ផ្នែកនិយោបាយ ពាណិជ្ជកម្ម និងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសទូត ចំណងពាណិជ្ជកម្មរឹងមាំរវាងប្រទេស និងប្រទេសនិងជះឥទ្ធិពលដល់ការងារនៅឯញូវយ៉ក។

កម្ពុជាខិតខំពង្រឹងខ្លួនឯងឱ្យរឹងមាំ ធ្វើការយ៉ាងស្វិតស្វាញ និងយូរង្វែងដូចបានរៀបរាប់ខាងលើទើប កម្ពុជាអាចចូលរួមសហការជាមួយប្រទេសផ្សេងៗបាន និងទាញយកផលចំណេញផ្នែកការទូតដល់ប្រទេសខ្លួនបាន។ គេដឹងថាប្រទេសរឹងមាំ គឺអាស្រ័យដោយប្រជាជនម្នាក់ៗរឹងមាំផ្នែកបញ្ញា និងសមត្ថភាពដោយការអប់រំត្រូវចាក់គ្រឹះរឹងមាំ និងត្រូវត្រៀមខ្លួនប្រកួតប្រជែងជានិច្ចដើម្បីឈោងចាប់ឱ្យទាន់ក្នុងបរិបទតំបន់ភាវូបនីយកម្ម និងសកភាវូបនីយកម្មដែលកំពុងឈានទៅមុខលឿនស្លេវ។ ទោះថាច្បាប់អន្តរជាតិបច្ចុប្បន្នបានជួយកុំឱ្យមានការទន្ទ្រានលុកលុយប្រទេសមួយដោយកម្លាំង តែការគាបសង្កត់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និងនយោបាយត្រូវបានគេយកមកប្រើជានិច្ចដូចបានឃើញក្នុងស្ថានការណ៍ជាក់ស្តែងស្រាប់ជាពិសេសទៅលើប្រទេសក្រីក្រ។ សៀវភៅទស្សវិជ្ជា ខ្ញុំជានរណា បាសរសេរថា ត្រីធំស៊ីត្រីតូច និងត្រីតូចស៊ីត្រីតូចបន្ត។ ប្រការនេះ នៅតែកើតមានក្នុងពិភពលោកនេះ ដែលអ្នកប្រាជ្ញនៅតែយល់ស្រដៀងគ្នាថា អំណាចកើតមានប្រទេសដែលកាំភ្លើង។ ខុសបន្តិចត្រង់ថា ក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្នសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្មរឹងមាំ គឺជាអំណាច។ និយាយឱ្យងាយស្តាប់ គេមានលុយច្រើនគួបផ្សំ និងកាំភ្លើងសម្រាប់មានអំណាចគ្រប់គ្រងពិភពលោក។

កម្ពុជាមានសក្តានុពលច្រើនទាំងភូមិសាស្ត្រនយោបាយ ទាំងធនធានធម្មជាតិ និងធនធានមនុស្សផងដែរ ដោយគ្រាន់តែគំនិតរបស់យើង នៅបែកខ្ញែកគ្នានៅឡើយ ដូចនេះយើងត្រូវបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកដែលមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ឱ្យមកបម្រើរដ្ឋ ក៏ដូចជាបម្រើប្រទេសជាតិ ជាជាងបានត្រឹមតែថា ។ កាលណានិយាយពី អ.ស.ប គេតែងសម្លឹងទៅក្រោមប្រឹក្សាសន្តិសុខ និងក៏តែងរុញកំហុសទៅឱ្យក្រោមប្រឹក្សាមួយនេះ ព្រោះគេយល់ថា មានតែក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនេះហើយដែលអាចសន្តិភាព និង

សន្តិសុខអន្តរជាតិ។ នៅឯពិធីពេលបញ្ចប់អាណត្តិនៅខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ នៅឯស្ថានបេសកកម្មកូរ៉េខាងត្បូង នៅ ញ៉ូវយ៉កឯណោះវិញ អគ្គលេខាធិការ បាន គីមូន បានផ្តាំទៅកាន់ទូតនានាថា មេដឹកនាំពិភពលោកសូមកុំតោងអំណាចនៅពេលធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសបានកំណត់ឱ្យអ្នកត្រូវចប់អាណត្តិ។ តបដោយប្រយោលចំពោះការសង្ស័យដែលថា តើ អ.ស.ប នៅមានសារៈសំខាន់ដែលទេសព្វថ្ងៃនេះ? លោក បាន គីមូន ការពារថា ប្រសិនបើគ្មាន អ.ស.ប វិញ នោះពិភពលោក និងទទួលសោកនាដកម្មជាងនេះ និងមានការបង្ហូរឈាមជាងនេះ។ ដូចគ្នានេះដែលអ្នកសិក្សាយល់ថា អ.ស.ប មិនបានបង្កើតឡើងឱ្យមនុស្សលោកទៅរកឋានសួគ៌ទេគ្រាន់តែមិននាំមនុស្សលោកកុំឱ្យចុះឋាននរក។ អាណត្តិទៅពិភពលោកលេងរស់នៅដាច់ពីគេឯងទៀតហើយ គឺចាប់ពីដែនដីគោក ទឹក និងអាកាសត្រូវពឹងគ្នាទៅវិញទៅមក ប្រៀបានដូចជាពិភពលោកបានក្លាយជា ភូមិសកលលោកមួយ។ មេអំបៅហ្វូងហើរនៅទីកន្លែងមួយអាចធ្វើឱ្យព្យុះនៅតំបន់ឯទៀត ជំងឺរាតត្បាតនៅប្រទេសមួយអាចរាល់ដាលដល់តំបន់ឯទៀត ភេរវកម្មកើតឡើងនៅប្រទេសមួយមិនមានន័យថាប្រទេសជិតខាងឯទៀត ឬប្រទេសនៅឆ្ងាយរាប់ម៉ឺនគីឡូម៉ែត្រឈរឱបដៃមិនខ្វល់បាននោះទេ។ ជម្លោះប្រដាប់អាវុធរវាងប្រទេសនិងធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសដទៃបើធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះអាវុធមីស៊ីលអាចបាញ់ឆ្លងទ្វីបបាន នេះមិនទាន់និយាយដល់ជម្លោះដែលអាចឈានដល់ការប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរផង។ ប្រសិនសង្គ្រាមលោកលើកទី៣អាចកើតមែននោះវិសាលភាពនៃការខ្ទេចខ្ទាំ និងការបាត់បង់ជីវិតមនុស្ស ពិតជាលើសលប់ជាងសង្គ្រាមលោកលើកទី២ និងរហូតមិនអាចស្មានត្រូវ។

បើនិយាយដល់សម័យឌីជីថលវិញ ព័ត៌មានសកលលោកស្ថិតក្នុងម្រាមដៃដែលគេអូសចុះអូសឡើងលើអេក្រង់យ៉ាងស្រួល ហើយអាចធ្វើឱ្យរង្គើពិភពលោកបាន។ គេចោទសួថាបើ ម្នាក់ៗតែងរិះគន់សមត្ថភាពអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះពិភពលោក ដូចដែលគេបានឃើញសព្វថ្ងៃតើហេតុអ្វីត្រូវការឱ្យអង្គការនេះនៅតែបន្តឈរជើង?

មិនដូច្នោះទេ របៀបវារៈរបស់មហាសន្និបាត អ.ស.ប មានវិសាលភាពធំធេងណាស់រាប់តាំងពីបញ្ហាអភិវឌ្ឍ ការរំសាយអាវុធ បញ្ហាបរិស្ថាន រហូតដល់កងទ័ពថែរក្សាសន្តិភាព និងសន្តិសុខអន្តរជាតិ ដែលការពិភាក្សាមួយសុទ្ធតែប្រមើលទៅមុខជាច្រើនទសវត្សរ៍។ ការតាក់តែងច្បាប់អន្តរជាតិ គឺដុះពន្លកចេញពីមហាសន្និបាតនេះឯង ដូចជាច្បាប់សមុទ្រ ច្បាប់មិនរីកសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ ច្បាប់បរិស្ថាន និងខាងមុខគឺច្បាប់ការពារធនធានក្នុងសមុទ្រ។ល។

ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចមិនទាន់រីកចម្រើន ប្រទេសតូចតាចពិតជានៅតែពឹងផ្អែកលើអង្គការដ៏ធំមួយនេះ គួបផ្សំដោយការប្រឹងប្រែងគាំទ្រអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពលើវិស័យទូលំទូលាយដែលជាផែនទីបង្ហាញផ្លូវសម្រាប់ឱ្យទាំងអស់គ្នាសម្រេចបាននៅឆ្នាំ២០៣០ គឺជាគន្លងដ៏ប្រាកដនិយមមួយ។ ការអូសកាំភ្លើងធំដើម្បីកាន់កាប់ និងដាក់អាណានិគមន៍ដូចកាល១០០ឆ្នាំមុនគឺជារឿងហួសសម័យទៅហើយដែលគេមិនអាចយកមកនិទានបានទៀតទេ។ លើសពីនេះទៀត ការសម្លាប់រង្គាលលើមនុស្សជាតិនឹងត្រូវគេថ្កោលទោស។ ប្រតិបត្តិការថែរក្សាសន្តិភាព ជារបត់ថ្មីសម្រាប់ពិភពលោកក្នុងការបង្រួបបង្រួមកា

គឺជម្លោះ និងឈានទៅដល់ការកសាងប្រទេសក្រោយសង្គ្រាម។ អ.ស.ប អាចត្រូវគេរិះគន់ថាមិនសូវជោគជ័យក្នុងការគ្រប់គ្រងជម្លោះ ប៉ុន្តែអង្គការនេះពិតជាបានជួយកសាងប្រទេសក្រោយមានជម្លោះជាច្រើន។ បច្ចុប្បន្ននេះគេនៅរកមិនទាន់ឃើញជើងឯកខ្លាំងម្នាក់សម្រាប់គ្រប់គ្រងពិភពលោក និងបង្រួបបង្រួមវេញជាធ្លុងមួយឱ្យទទួលស្គាល់តម្លៃសន្តិភាព និងសន្តិសុខសកលទេ។ ទម្រាំដល់ពេលនោះគេក៏មិនទាន់ច្បាស់ថា របត់ពិភពលោកអាចឈានដល់ណានោះដែរ សូម្បីតែមេដឹកនាំជាច្រើនតែងថ្លែងនៅមហាសន្និបាតថា យើងកំពុងរស់នៅក្នុងភាពមិនប្រាកដប្រជា។ ទោះយ៉ាងនេះក្តីពិភពលោកត្រូវរួមគ្នាទ្រទ្រង់ឱ្យបាននូវសសរស្តម្ភ៣របស់ អ.ស.ប គឺសន្តិភាព និងសន្តិសុខ ការអភិវឌ្ឍន៍ និងសិទ្ធិមនុស្ស បើមិនចង់ឱ្យសកលលោករអិលថយក្រោយក្លាយជាផេះព្រោះតែបច្ចេកវិជ្ជា ឬសព្វាវុធទំនើប។

អង្គការសហប្រជាជាតិពាក់ព័ន្ធអ្វីខ្លះដស់កម្ពុជា ?

២ឆ្នាំ ក្រោយពីចាបផុតពីអាណានិគមនិយមបារាំង កម្ពុជាបានប្រញាប់ប្រញាល់ចូលជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិ ដើម្បីឧត្តមភាពនយោបាយការទូត។

សាលដីការរបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តេជាតិថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៦៤ បានកាត់សេចក្តីឱ្យកម្ពុជាឈ្នះរឿងក្តីប្រាសាទព្រះវិហារ។ តាមការស្នើពីភាគីកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៣ តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិបានបកស្រាយសាលដីការតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិស្តីពីរឿងព្រះវិហារឆ្នាំ ១៩៦២។

ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៧៩ មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ បានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយចំនួនដោយស្នើឱ្យមានការដកកងកម្លាំងបរទេសទាំងអស់ចេញពីកម្ពុជា។ ចាប់ពីឆ្នាំ១៩៧៨មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិមិនបានទទួលស្គាល់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា តែបែរជាបន្តទទួលស្គាល់អស់នេះរបស់កម្ពុជាប្រជាធិប្បតេយ្យនៅអង្គការសហប្រជាជាតិអស់រយៈពេល ១០ ឆ្នាំដែលការណ៍នេះបានធ្វើឱ្យប្រជាជនកម្ពុជាស្ថិតក្នុងភាពឯកកោយូរអង្វែង។ ថ្ងៃ២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ១៩៩១ កិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីស ស្តីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមនៃជម្លោះនៅកម្ពុជា ត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដែលប្រទេសចូលរួម១៨ប្រទេស គឺអូស្ត្រាលី ព្រុយណេ កាណាដា ចិន យូហ្គោស្លាវី សហរដ្ឋអាមេរិក បារាំង ឥណ្ឌា ឥណ្ឌូនេស៊ី ជប៉ុន ឡាវ ម៉ាឡេស៊ី ហ្វីលីពីន អង់គ្លេស សិង្ហបុរី ថៃ សហភាពសូវៀត និងវៀតណាម ដោយមានវត្តមានរបស់លោកអគ្គលេខាធិការ អ.ស.ប និងតំណាងចលនាមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធជាសក្ខីកម្ម។ ថ្ងៃ២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ១៩៩២ ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអនុម័នបង្កើតអាជ្ញាធរបណ្តោះអាសន្នអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីចាត់ចែងដំណើរកាសន្តិភាពនៅកម្ពុជា។ ឆ្នាំ១៩៩៣កម្ពុជាស្គាល់ការបោះឆ្នោតសេរីពហុបក្ស ក្រោមការចាត់ចែងរបស់អង្គសហប្រជាជាតិ ដែលមានទាំងកម្លាំងយោធាប៉ូលីស និងស៊ីវិលនៃពួកច្រមុះស្រួចនិងច្រមុះទាលជម្លោះប្រដាប់អាវុធរវាងគណបក្សប្រជាជន និងគណបក្សហ្វុនស៊ីនប៉ិចនៅថ្ងៃទី៦ ដល់ទី៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៩៧ នៅកណ្តាទីក្រុងភ្នំពេញ បានបណ្តាលឱ្យអាសនៈ កម្ពុជា ត្រូវទុកនៅទំនេរម្តងទៀតនាខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៩៧។

សាលាក្តីកូនកាត់ទោសខ្មែរក្រហមដែលចេញមកពីការចរចារវាងអង្គការសហប្រជាជាតិ និង រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដំណើរការពីឆ្នាំ ២០០៦ នៅកម្ពុជា នឹងរំពឹងថានិងបញ្ចប់នៅឆ្នាំ២០១៩ ។ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ ផែនទីដែលបាននាំយកពីបណ្ណាល័យ អ.ស.ប នៅញូវយ៉កទៅកាន់ក្រុងភ្នំពេញស ដើម្បីផ្ទៀងជាមួយផែនទីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងប្រើប្រាស់ បានធ្វើឱ្យស្ថានការណ៍ក្នុងប្រទេស បានធូរស្រាល។ ពីឆ្នាំ២០០៦ រហូតដល់សព្វថ្ងៃ កម្ពុជាបាន និងកំពុងចូលរួមកងកម្លាំងថែរក្សាសន្តិភាពពិភពលោក នៅបណ្តាប្រទេសអាហ្វ្រិកមួយចំនួនក្រោមឆ័ត្រអង្គការសហប្រជាជាតិ។

៧.២. ដំណាក់កាលអន្តរកាល១

ដំណាក់កាលអន្តរកាល

ភារកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរបណ្តោះអាសន្ន អ.ស.ប នៅកម្ពុជា អ៊ុនតាក់

នីតិក្រមរួម

១. ស្របតាមមាត្រា ៦ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងអ៊ុនតាក់ នឹងអនុវត្តអំណាចដែលចាំបាច់ ដើម្បីជានាការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ដោយគិតទាំង អំណាចដែលទាក់ទងទៅនឹងរៀបចំ និង ការដឹកនាំការបោះឆ្នោតដោយសេរី និង ត្រឹមត្រូវ ព្រមទាំងទិដ្ឋភាពទាំងឡាយនៃ រដ្ឋបាល នៃ ប្រទេសកម្ពុជា ដែលទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះ។

២. យន្តការខាងក្រោមនេះ នឹងត្រូវបើប្រាសដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ ទាក់ទងទៅនឹងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ដែលអាចកើតមានឡើង រវាងតំណាងពិសេសរបស់លោកអង្គលេខាធិការ និង ក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ « អេស អិន ស៊ី » ៖

ក. អេស អិន ស៊ី ត្រូវជូនមតិណែនាំដល់អ៊ីនតាក់ ដែលគោរពតាមមតិណែនាំនេះដរាបណាមានកុងសង់ស៊ុស ក្នុងចំណោមសមាជិក អេសអិនស៊ី ហើយដរាបណាមតិណែនាំនោះវាស្របនឹងទិសដៅនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ

ខ. បើសិនជាគ្មានកុងសង់ស៊ុស ក្នុងចំណោមសមាជិក អេសអិនស៊ី នោះទេ ទោះបីជាមានការខិតខំប្រឹងប្រែងអស់លទ្ធភាពរបស់ប្រធានក៏ដោយសម្តេចនរោត្តម សីហនុ ជាប្រធាន អេសអិនស៊ី នោះនឹងមានសិទ្ធិធ្វើសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការជូនមតិណែនាំដល់ អ៊ុនតាក់ ដោយយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរទាំងស្រុងទៅដល់ទស្សនៈទាំងឡាយ ដែលបានសំដែងឡើងនៅក្នុង អេសអិនស៊ី។ អ៊ុនតាក់ នឹងគោរពតាមមតិណែនាំនោះ ក្នុងករណីមតិណែនាំនោះ សមស្របទៅ នឹង ទិសដៅនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ

គ. បើសិនជាសម្តេចនរោត្តម សីហនុ ប្រធាន អេសអិនស៊ី តំណាងស្របច្បាប់នៃអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជា មិនអាចសម្រេចបានក្នុងករណីណាមួយនោះ សិទ្ធិនៃសេចក្តីសម្រេចរបស់សម្តេចនឹងផ្ទេរទៅឱ្យតំណាងពិសេសរបស់លោកអគ្គលេខាធិការ អ.ស.ប។ តំណាងពិសេស នឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេច

ចុងក្រោយ ដោយយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរទាំងស្រុងទៅដល់ទស្សនៈទាំងឡាយដែលបានសំដែងឡើង នៅក្នុង អេសអិនស៊ី។

ឃ. សិទ្ធិអំណាចណា ដែលទាក់ទិកទៅ នឹងការអនុវត្ត កិច្ចព្រមពៀងនេះ ដែលបានប្រគល់ឱ្យអនុវត្តដោយ កុងសង់ស៊ុល ឬ បើសិនមិនសម្រេចបាន កុងសង់ស៊ុលនោះទេសិទ្ធិអំណាចនោះនឹងត្រូវអនុវត្តដោយប្រធាន អេសអិនស៊ី ដោយយោងតាមនីតិក្រម ដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ។ ក្នុងករណីដែលសម្តេចនរោបត្តម សីហនុ ប្រាន អេសអិនស៊ី តំណាងស្របច្បាប់នៃ អធិបតេយ្យភាព កម្ពុជា មិនអាចសម្រេចបានក្នុងករណីណាមួយនោះ សិទ្ធិសម្រេចរបស់សម្តេចនេះ នឹងត្រូវផ្ទេរទៅឱ្យតំណាងពិសេសរបស់លោកអគ្គលេខាធិការ អ.ស.ប ដែលអាចប្រកាន់ យកនូវវិធានការចាំបាច់នានា នៅក្នុងករណីទាំងអស់ តំណាងពិសេសរបស់អគ្គលេខាធិការ អ.ស.ប និងកំណត់ថា តើមតិណែនាំ ឬ វិធានការរបស់ អេសអិនស៊ី ស្របទៅនិងកិច្ចព្រមព្រៀង ឬ ទេ។

៣. តំណាងពិសេសនៃលោកអគ្គលេខាធិការ ឬ ប្រតិភូរបស់គាត់ត្រូវចូលរួមអគ្គប្រជុំទាំងឡាយ របស់អេសអិនស៊ី និង របស់ស្ថាប័នបន្ថែមណាទៀត ដែលអាចបង្កើតដោយ អេសអិនស៊ី ហើយត្រូវជូនដល់សមាជិក អេសអិនស៊ី អំពីរាល់ព័ត៌មានចាំបាច់ទាំងអស់ អំពីបណ្តាសេចក្តីសម្រេចរបស់អ៊ុនតាក់ ។

រដ្ឋបាលស៊ីវិល

១. ស្របតាមមាត្រា ៦ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ អង្គការ ស្ថាប័ន និងការយាល័យរដ្ឋបាលទាំងអស់ ដែលមានតួនាទីក្នុងវិស័យការបរទេស ការពារជាតិ ហិរញ្ញវត្ថុ សន្តិសុខសាធារណៈនិង ឃោសនាការ នឹងត្រូវដាក់ឱ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យដោយផ្ទាល់របស់អ៊ុនតាក់ ដែលត្រូវត្រួតពិនិត្យតាមការចាំបាច់ដើម្បីធានារព្យាក្រឹតភាព មួយដ៏ហ្មត់ចត់។

ក្នុងន័យនេះ តំណាងពិសេសរបស់លោកអគ្គលេខាធិការ ត្រូវកំណត់ថា អ្វីដែលចាំបាច់ ហើយគាត់អាចចេញបទបញ្ជាទៅដល់បណ្តាអង្គការ ស្ថាប័ន និង ការិយាល័យរដ្ឋបាលខាងលើនេះ ។ បទបញ្ជាទាំងនេះ អាចបញ្ជូនចេញទៅចំពោះភាគីកម្ពុជាទាំងអស់ ហើយអាចជាបទបញ្ញត្តិចំពោះភាគីកម្ពុជាទាំងអស់ផង។

២. ស្របតាមមាត្រា ៦ នៃកិច្ចព្រមព្រៀង តំណាងពិសេសនៃលោកអគ្គលេខាធិការ ដោយមានការពិគ្រោះជាមួយ អេសអិនស៊ី និងពិនិត្យមើលថា តើអង្គការ ស្ថាប័ន និង ការិយាល័យរដ្ឋបាលណាទៀតដែលអាចជះឥទ្ធិពលផ្ទាល់ ដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត។ អង្គការ ស្ថាប័ន និង ការិយាល័យរដ្ឋបាលអស់ទាំងនេះត្រូវដាក់នៅក្រោមការពិនិត្យ ឬ ត្រួតពិនិត្យដោយផ្ទាល់របស់ អ៊ុនតាក់។

៣. ស្របតាមមាត្រា ៦ នៃកិច្ចព្រមព្រៀង តំណាងពិសេសនៃលោកអង្គលេខាធិការ ដោយមានការពិគ្រោះជាមួយ អេសអិនស៊ី នឹងពិនិត្យមើលថា តើអង្គការ ស្ថាប័ន្ត និង ការិយាល័យរដ្ឋបាលណា អាច

បន្តប្រត្តិបត្តិការតទៅទៀត ដើម្បីធានាដល់ជីវភាពធម្មតាប្រចាំថ្ងៃ នៅប្រទេសកម្ពុជាហើយបើសិនជាចាំបាច់ ដោយស្ថិតក្រោមការពិនិត្យរបស់ អ៊ុនតាក់ តាមការដែលអ៊ុនតាក់យល់ថាចាំបាច់ ។

៤. ស្របតាមមាត្រា ៦ នៃកិច្ចព្រមព្រៀង សិទ្ធិអំណាចរបស់តំណាងពិសេសនៃ លោកអគ្គលេខាធិការត្រូវមានអំណាចដើម្បី ៖

ក. តែងតាំងបុគ្គលិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ នៅក្នុងអង្គការស្ថាប័ន និង ការិយាល័យរដ្ឋបាល របស់ភាគីកម្ពុជាទាំងអស់ដែលនឹងមានសិទ្ធិចូលទាក់ទងដោយគ្មានការហាមឃាត់ ជាមួយរាល់កិច្ចប្រតិបត្តិការផ្នែករដ្ឋបាល និង ព័ត៌មាន ។

ខ. ទាមទារឱ្យផ្លាស់ប្តូរទៅកន្លែងថ្មី ឬ ឱ្យដកហូតនូវបុគ្គលិកណាមួយរបស់បណ្តាអង្គការ ស្ថាប័ន និង ការិយាល័យរដ្ឋាបាលនេះ។

៥. **ក.** ផ្អែកទៅលើព័ត៌មានដែលចែងនៅក្នុងមាត្រា ១ កថាខណ្ឌ ៣ នៃឧបសម្ព័ន្ធ ២ តំណាងពិសេស របស់លោកអគ្គលេខាធិការ ក្រោមពីមានការពិគ្រោះជាមួយភាគីកម្ពុជា នឹងកំណត់នូវប៉ូលីសស៊ីវិល ចាំបាច់ដើម្បីអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជា។ ក្នុងករណីនេះ ភាគីកម្ពុជាទាំងអស់សន្យានឹងគោរពនូវការកំណត់ដែលធ្វើឡើង ដោយតំណាងពិសេសរបស់លោកអគ្គលេខាធិការ។

ខ. ប៉ូលីសស៊ីវិលទាំងអស់ នឹងប្រតិបត្តិការក្រោមការពិនិត្យមើល ឬ ការត្រួតពិនិត្យរបស់ អ៊ុនតាក់ ដើម្បីធានាការរក្សាច្បាប់ និង សណ្តាប់ធ្នាប់ដោយមានការពិគ្រោះ ជាមួយ អេសអិនស៊ី អ៊ុនតាក់ត្រូវពិនិត្យមើលនូវ ដំណើរការអនុវត្តច្បាប់ ដើម្បីធានាការសម្រេចនូវ ទិសដៅទាំងនោះ។

៦. បើតំណាងពិសេសរបស់លោកអគ្គលេខាធិការយល់ថា ចាំបាច់ដោយមានការពិគ្រោះជាមួយអេសអិនស៊ី នឹង ស៊ើបអង្កេតការប្តឹងតវ៉ា និង ការចោទប្រកាន់ស្តីពីសកម្មភាព ដែលរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលដែលមានហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលមិនសមស្រប ឬ ដែលប្រឆាំង បណ្តាទិសដៅ នៃដំណោះស្រាយនយោបាយរួមនេះ។ អ៊ុនតាក់ ក៏ត្រូវមានអំណាចស៊ើបអង្កេតបែបនេះតាមគំនិតខ្លួនផ្ទាល់ដែរ។ នៅពេលចាំបាច អ៊ុនតាក់ នឹងចាត់វិធានការកែតម្រូវ ដ៏សមស្រប។

មុខងារខាងយោធា

១. អ៊ុនតាក់ នឹងពិនិត្យមើល តាមដាន និង បញ្ជាក់មើល ការដកកងកម្លាំងបរទេស ការឈប់បាញ់ និង បណ្តាវិធានការទាក់ទងទាំងឡាយ ស្របតាមឧបសម្ព័ន្ធទី ២ រួមមាន ៖

ក. បញ្ជាក់ការដកកងកម្លាំងទីប្រឹក្សា និង បុគ្គលិកយោធាបរទេសគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ ព្រមទាំងអាវុធ គ្រាប់រំសេវ និង សំភារៈរបស់គេ ចេញពីកម្ពុជា និង ការមិនវិលឡប់របស់គេចូលមកកម្ពុជាវិញ។

ខ. ទាក់ទងជាមួយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសជិតខាង ស្តីពីព្រឹត្តិការណ៍ណាដែលកើតឡើងនៅក្នុង ឬ នៅជិតទឹកដីព្រមពៀងនេះ។

គ. តាមដាន ការបញ្ឈប់ជំនួយបរទេសដល់ភាគីកម្ពុជា ទាំងអស់

ឃ. ស្វែងរកនិងរឹបអូសយកកន្លែងលាក់ទុកនិង ភស្តុតាងខាងយោធាដែលគេកប់លាក់ទុក

ទូទាំងប្រទេស។

ង. ជួយបោសសំអាតមីន និង ដំណើរការកម្មវិធីហាត់ហ្វឹកហ្វឺន អំពីការបោសំអាតមីន និង កម្មវិធីយល់ដឹងពីមីនក្នុងចំណោមប្រជាជនកម្ពុជា។

២. អ៊ុនតាក់ នឹងពិនិត្យមើលការប្រមូលផ្តុំ និង ការដាក់ទីតាំងឡើងវិញនៃកងកម្លាំងទាំងអស់ នៅកន្លែងជំរំបន្ទាយដែលបានកំណត់ច្បាប់លាស់ដោយផ្អែកទៅលើប្រតិតទិន ប្រតិបត្តិការមួយ ដែលត្រូវបានព្រមព្រៀងគ្នាស្របតាមឧបសម្ព័ន្ធ ២ ។

៣. បន្ទាប់ពីកងកម្លាំងចូលទៅក្នុងបន្ទាយ អ៊ុនតាក់ នឹងផ្តើម ដំណើរការត្រួតពិនិត្យ និង កាត់បន្ថយសព្វាវុធ ដូចដែលបានបញ្ជាក់ក្នុង ឧបសម្ព័ន្ធ២ ។

៤. អ៊ុនតាក់ ត្រូវចាត់វិធានការជាចាំបាច់ស្តីពីដំណើរការ រំសាយជាបណ្តើរៗ នូវកងកម្លាំងយោធានៃបណ្តាភាគី ស្របតាមឧបសម្ព័ន្ធ ២។

៥. អ៊ុនតាក់ត្រូវជួយ តាមដែលចាំបាច់ដល់គណៈកម្មការ កាកបាទក្រហមអន្តរជាតិក្នុងការដោះលែងឈ្លើយសឹក និង ជនស៊ីវិលជាប់ឃុំឃាំងទាំងអស់។

ការបោះឆ្នោត

១. អ៊ុនតាក់ ត្រូវរៀបចំ និង ដឹងនាំការបោះឆ្នោតដែលមានចែងក្នុងភាគ ២នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ស្របតាមជំពូកនេះ និង ឧបសម្ព័ន្ធ ៣។

២. អ៊ុនតាក់អាចពិគ្រោះជាមួយ អេសអិនស៊ី អំពីការរៀបចំ និង ការដឹកនាំដំណើរការបោះឆ្នោត ។

៣. ក្នុងការអនុវត្តនូវការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួន ក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោត សិទ្ធិអំណាចច្បាប់លាស់របស់អ៊ុនតាក់រួមមានដូចតទៅនេះ៖

ក. ដោយមានការពិគ្រោះជាមួយ អេសអិនស៊ី បង្កើតប្រព័ន្ធច្បាប់ទម្រង់បែបបទ និង វិធានការរដ្ឋាភិបាលទាំងឡាយដែលចាំបាច់ សម្រាប់រៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរី និង ត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជា រាប់ទាំងការរនុម័តនូវ ច្បាស់បោះឆ្នោត និង បទបញ្ញាសីលធម៌មួយផង ដែលចាត់ចែងអំពីការចូលរួម

ក្នុងការបោះឆ្នោត ធ្វើយ៉ាងណាឱ្យសមស្របទៅនិង ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិង ការហាមឃាត់ ការបង្ខិតបង្ខំ ឬ ការអូសទាញតាមមធ្យោបាយ ហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីជះឥទ្ធិពលទៅលើចំណូលចិត្តរបស់អ្នកបោះឆ្នោត

ខ. ផ្អាក ឬ លុបបំបាត់ចោល ដោយមានការពិគ្រោះជាមួយ អេសអិនស៊ី នូវបទបញ្ញត្តិច្បាប់ដែលមានស្រាប់ណាដែលអាចធ្វើឱ្យបរាជ័យដល់កម្មវត្ថុ និង គោលបំណងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ

គ. តាក់តែង និង អនុវត្តកម្មវិធីមួយអប់រំដល់អ្នកបោះឆ្នោត រួមមានទិដ្ឋភាពទាំងអស់នៃការបោះឆ្នោត ដើម្បីគាំទ្រដល់ដំណើរការបោះឆ្នោត។

ឃ. តាក់តែង និង អុវត្តប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតមួយ ដែលជាណាក់កាលទី ១ នៃដំណើរការបោះឆ្នោត មានឱកាសទៅចុះឈ្មោះ និង រៀបចំតទៅទៀតនូវ បញ្ជីចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតដែលបានបញ្ជាក់ហើយ។

ង. តាក់តែង និង អនុវត្តប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះមួយនៃគណបក្សនយោបាយ និង បញ្ជីបេក្ខជន

ច. ធានាការចូលទាក់ទងដ៏សមរម្យ ជាមួយប្រព័ន្ធឃោសនា រួមទាំងកាសែត ទូរទស្សន៍ និងវិទ្យុ សម្រាប់គណបក្សនយោបាយទាំងអស់ ដែលប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោត។

ឆ. អនុម័ត និង អនុវត្តវិធានការទាំងឡាយ ដើម្បីតាមដាន និង សម្រួលការចូលរួមរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា នៅក្នុងការបោះឆ្នោត យុទ្ធនាការឃោសនានយោបាយ និង ទម្រង់បែបបទ នៃការបោះសន្លឹកឆ្នោត។

ជ. តាក់តែង និង អនុវត្តប្រព័ន្ធរបៀបរបបបោះឆ្នោត និង វិធីបោះសន្លឹកឆ្នោត ដើម្បីធានាឱ្យអ្នក ដែលមានឈ្មោះបោះឆ្នោត មានលទ្ធភាពបោះឆ្នោត។

ឈ. ដោយពិគ្រោះជាមួយអេសអិនស៊ី បង្កើតឱ្យមានការរៀបចំសម្របសម្រួលគ្នា ដើម្បីសម្រួលដល់វត្តមាននៃអ្នកសង្កេតការណ៍បរទេស ដែលចង់មកសង្កេតយុទ្ធនាការឃោសនា និង ការបោះឆ្នោត។

៣. ដឹកនាំជាទូទៅ នៃការបោះឆ្នោត និង ការរាប់សន្លឹងឆ្នោត

ជ. ពិនិត្យមើល និង ស៊ើបអង្កេតអំពីការប្តឹងតវ៉ា ស្តីពីអំពើមិនត្រឹមត្រូវក្នុងការបោះឆ្នោត ព្រមទាំង នឹងចាតវិធានការកែតម្រូវដ៏សមស្រប។

ឋ. កំណត់ថា តើការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរី និង ត្រឹមត្រូវ ឬ ទេ ហើយបើសេរី និងត្រឹមត្រូវហើយ ចេញសេចក្តីបញ្ជាក់ បញ្ជីឈ្មោះអ្នកដែលបានជាប់ឆ្នោត ត្រឹមត្រូវ។

៤. ក្នុងការអនុវត្តការ ទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនដូចមានចែងក្នុង ជំពូកនេះ អ៊ុនតាក់ ត្រូវបង្កើតប្រព័ន្ធការពារមួយ ដើម្បីជួយខ្លួនឱ្យធានាបានថាគ្មានការលួចបន្លំក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោត រួមទាំងការរៀបចំឱ្យបណ្ដា តំណាងកម្ពុជាចូលសង្កេតបែបបទចុះឈ្មោះ និង បោះឆ្នោត ព្រមទាំងបង្កើតយន្តការរបស់អ៊ុនតាក់មួយសម្រាប់ទទួលពាក្យបណ្ដឹង និង សម្រេចអំពី ការប្ដឹងតវ៉ា។

៥. ប្រតិទិន សម្រាប់ដំណាក់កាលផ្សេងៗ នៃដំណើរការបោះឆ្នោតត្រូវកំណត់ដោយ អ៊ុនតាក់ដោយមានការពិគ្រោះជាមួយ អេសអិនស៊ី ដូចដែលមានចែងក្នុងថាខណ្ឌទី ២ នៃជំពូជនេះ។ ដំណើរការបោះឆ្នោត មានរយៈពេលមិនលើសពី ៩ ខែ ចាប់ពេលផ្ដើមចុះបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត។

៦. ក្នុងការរៀបចំ និង ដឹកនាំដំណើរការបោះឆ្នោត អ៊ុនតាក់ត្រូវ គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីធានាថា ប្រព័ន្ធនិង បែបបទដែលបានអនុម័ត នោះគឺគ្មានលំអៀងដាច់ខាត ទន្ទឹមគ្មាននឹងការរៀបចំប្រតិបត្តិការទាំងឡាយខាងផ្នែករដ្ឋបាល ត្រូវឱ្យងាយស្រួល និង ប្រសិទ្ធភាពបំផុត ដែលអាចធ្វើទៅបាន។

សិទ្ធិមនុស្ស

ស្របតាមមាត្រាទី ១៦ អ៊ុនតាក់ត្រូវរៀបចំបែបបទទាំងឡាយសម្រាប់៖

ក. ការតាក់តែង និង ការអុនវត្តកម្មវិធីអប់រំ អំពីសិទ្ធិមនុស្សមួយដើម្បីជុំរុញការគោរព និង ការយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិមនុស្ស។

ខ. ការឃ្លាំមើលជាទូទៅអំពីសិទ្ធិមនុស្សក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាល។

គ. ការស៊ើបអង្កេត ការប្ដឹងតវ៉ាអំពីសិទ្ធិមនុស្ស និង ការប្រកាន់យកនូវការកែតម្រូវ នៅទីណាដែលសមស្រប។

ការដកកងកម្លាំងការឈប់បាញ់និងវិធានការពាក់ព័ន្ធ

ការឈប់បាញ់

១. គ្រប់ភាគីកម្ពុជាទាំងអស់ចាប់ពីនេះទៅហៅ «បណ្ដាភាគី» យល់ព្រមអនុវត្តការឈប់បាញ់ទាំងស្រុងមួយលើ ដីគោក លើទឹក និងលើអាកាស។ ការឈប់បាញ់នេះនឹងត្រូវអនុវត្តជាពីរដំណាក់កាល។ នៅក្នុងដំណាក់កាលទី ១ កាលឈប់បាញ់នឹងត្រូវអនុវត្ត ដោយមានការជួយគ្រាំទ្រពីលោកអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ តាមតរយៈការជួយឧបត្ថម្ភរបស់លោក។ នៅក្នុងដំណាក់កាលទី ២ ដែលគប្បីចាប់ផ្ដើមឱ្យបានឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ការឈប់បាញ់ត្រូវបានពិនិត្យមើលតាមដាននិង បញ្ជាក់ដោយអ៊ុនតាក់។ មេបញ្ជាការផ្នែកយោធារបស់អ៊ុនតាក់ ដោយមានពិគ្រោះពិភាក្សាជាមួយបណ្ដាភាគី នឹងកំណត់ពីពេលវេលា និង កាលបរិច្ឆេទពិតប្រាកដ នៃការចាប់ផ្ដើមដំណាក់កាល

ទី ២ ។ កាលបរិច្ឆេទនេះ ត្រូវកំណត់យ៉ាងតិច ៤ សប្តាហ៍មុនពេលចូលជាធរមាននៃដំណាក់កាលទី២ នេះ។

២. បណ្តាភាគីសន្យាថា ចាប់ពីការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទៅ គេត្រូវគោរពតាមការឈប់បាញ់ ហើយបញ្ឈាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ខ្លួនជាបន្ទាន់ ឱ្យដោះដៃចេញពីការប្រយុទ្ធ និងជៀសវាងមិនធ្វើសកម្មភាពប្រទូស្តរ៉ាយ ហើយមិនដាក់ពង្រាយកងទ័ពចលនាទ័ព ឬ ក៏ធ្វើសកម្មភាពណាមួយដែលនាំឱ្យពង្រីកទឹកដីដែលខ្លួនកាន់កាប់ ឬ ដែលនាំមានការប្រយុទ្ធគ្នាជាថ្មីឡើងវិញ ក្នុងពេលរង់ចាំដំណាក់កាលទី ២ ចាប់ផ្តើមនោះ។ គេបានឯកភាពគ្នាថា ពាក្យ កងកម្លាំង គឺរាប់បញ្ចូលកងទ័ពស្រួចទ័ពខេត្ត ទ័ពស្រុក ស្វ័យត្រាណ ហើយនិងទ័ពជំនួយផ្សេងៗទាំងអស់។ នៅក្នុងរយៈពេលនៃដំណាក់កាលទី ១ លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ នឹងផ្តល់នូវការជួយឧបត្ថម្ភរបស់លោកដល់បណ្តាភាគី ដើម្បីជួយគេក្នុងការអនុវត្តន៍ដំណាក់កាលទី ១ នេះ។ បណ្តាភាគីសន្យាសុខចិត្តធ្វើសហប្រតិការប្រើប្រាស់ការជួយឧបត្ថម្ភរបស់លោកក្នុងបញ្ហានេះ។

៣. ភាគីទាំងនោះយល់ព្រមថា បន្ទាប់ពីការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះភ្លាម ព័ត៌មានដូចខាងក្រោម នឹងត្រូវផ្តល់ឱ្យដល់អង្គការសហប្រជាជាតិះ

ក. កម្លាំងកងទ័ពទាំងអស់របស់ខ្លួន អង្គការចាត់តាំង ចំនួននិង កន្លែងពង្រាយទ័ពច្បាស់លាស់ នៅក្នុង និង ក្រៅប្រទេសកម្ពុជា។ កន្លែងទីតាំងពង្រាយទ័ពត្រូវគូសដៅលើផែនទីមួយដែលដៅទីតាំងទ័ពឈរជើងទាំងអស់ ទោះនៅទីនោះមានទ័ពនៅកាន់កាប់ ឬ ក៏គ្មានក្តីដោយរាប់ទាំងបណ្តាជំរុំរៀបចំទ័ព បណ្តាមូលដ្ឋានផ្គត់ផ្គង់ និង ផ្លូវផ្គត់ផ្គង់។

ខ. បញ្ជី រួមនៃអាវុធ គ្រាប់រំសេវ និង សំភារៈដែលកងកម្មាំងរបស់ខ្លួនកាន់កាប់ ហើយ និងទីតាំងពិតប្រាកដនានាដែលអាវុធ គ្រាប់រំសេវ និង សំភារៈទាំងនោះកំពុងដាក់ពង្រាយ។

គ. បញ្ជីកត់ត្រាលម្អិតនៃចំការមីនរបស់ពួកគេ រាប់បញ្ចូលទាំងបែបធុន និង លក្ខណៈសម្បត្តិទាំងឡាយ នៃមិនដែលគេដាក់ និង ព័ត៌មានពីមីន អន្ទាក់ប្រើដោយពួកគេព្រមទាំងព័ត៌មានដែលគេអាចទទួលបាន អំពីចំការ មីនឬមីនអន្ទាក់ដែលដាក់ប្រើដោយភាគីឯទៀត។

ឃ. កម្លាំងសរុបនៃកម្លាំងប៉ូលីសរបស់ខ្លួន អង្គការចាត់តាំងចំនួន និង កន្លែងពង្រាយកម្លាំងច្បាស់លាស់ ព្រមទាំងបញ្ជីរួមនៃអាវុធ គ្រាប់រំសេវ និង សំភារៈ ហើយ និងទីក្លែងពិតប្រាកដ ដែលអាវុធ គ្រាប់រំសេវ និង សំភារៈកំពុងដាក់ពង្រាយ ។

៤. នៅពេលមកដល់កម្ពុជាភ្លាម ហើយមិនឱ្យតិចជាងបួនសប្តាហ៍ មុនចាប់ផ្តើបដំណាក់កាល់ទី ២ មេបញ្ជាការផ្នែកយោធានៃ អ៊ុនតាក់ដោយមានការពិគ្រោះជាមួយភាគីទាំងឡាយត្រូវសម្រេចបញ្ចប់ផែនការរបស់អ៊ុនតាក់ សម្រាប់រក្សាទុនអាវុធ គ្រាប់រំសេវ និង សំភារៈ ស្របតាមមាត្រា ៣ នៃ